

시 정 사 항

1. 제 목 : 임차주택 지원 및 전세권 설정 부적정
2. 관계기관 : ★★보훈병원, AAAA실
3. 내 용 : 우리 공단에서는 임·직원과 공중보건의사에 대하여 안정적인 근무분위기를 조성하고 국가유공자 등에 대한 복지증진과 진료향상을 도모하기 위하여 임차주택을 지원하고 있으며, 임차주택 지원현황은 [표 1]과 같이 같습니다.

[표 1] 임차주택 지원현황(2018.8.31. 현재)

기관명		계약현황 (아파트, 원룸 등)	입주인원(명)	금액(천원)	비고
본 사		51채	91명	* **, ***	
보훈병원	중 앙	33채	133명	* **, ***	
	부 산	15채	18명	* **, ***	
	광 주	9채	13명	***, ***	
	대 구	14채	14명	* **, ***	
	대 전	14채	14명	***, ***	
	인 천	8채	8명	***, ***	
	소 계	93채	200명	** **, ***	
보훈요양원	수 원	1채	1명	***, ***	
	광 주	2채	2명	***, ***	
	대 구	3채	3명	***, ***	
	대 전	4채	4명	***, ***	
	소 계	10채	10명	***, ***	
보훈원		1채	1명	***, ***	
보훈교육연구원		3채	3명	***, ***	
보훈휴양원		3채	6명	***, ***	
계		161채	311명	** **, ***	

가. 임차주택 지원금 지원 부적정

★★보훈병원에서는 이○○ 등 18명(15채)에 대해서 [표 2]와 같이 임차주택을 지원하고 있습니다.

[표 2] ★★보훈병원 임차주택 지원현황(2018.8.31. 현재)

(단위 : 천 원)

구분	입주자	최초계약일	전용면적(m ²)	임차금액	소 재 지
1	이○○	2006. 3.21.	28.35	**,***	사상구 주례동
2	정○○	2016. 7.11.	32.39	**,***	부산진구 개금동
3	간호사 숙 소	2017. 3. 3.	84.91	***,***	사상구 가야대로
4	고○○	2013. 3. 8.	32.39	**,***	부산진구 당감동
5	조○○	2017. 7.12.	59.97	***,***	사상구 주례동
6	강○○	2018. 3.31.	32.39	**,***	부산진구 당감동
7	강○○	2018. 2.28	48.39	***,***	사상구 덕포동
8	이○○	2017.11.10.	26.82	**,***	부산진구 범천동
9	강○○	2018. 1.27.	49.94	**,***	사상구 모라동
10	박○○	2017. 1.10.	32.49	**,***	부산진구 당감동
11	김○○	2017. 2.24	45.00	**,***	사상구 모라동
12	임○○ 안○○	2018. 4. 2.	59.73	***,***	사상구 주례동
13	이○○ 최○○	2018. 4.14.	59.94	***,***	사상구 주례동
14	백○○	2018. 8. 3.	41.30	**,***	부산진구 당감동
15	공 실	2010. 1.29.	18.60	**,***	부산광역시 사상구 주례동

※ 공실 : '16.12.10.부터 공실로 운영 중

공단 「임차주택 지원 및 관리지침」 제4조 및 제6조에 따르면 임차주택의 지원 대상은 연고지 이외의 지역(시·도를 달리하고 거주지와의 거리가 100km 이상)에 신규채용 또는 전보된 임·직원 중 당해 지역에 본인 및 배우자 명의의 주택이 없는 직원으로 하고, 임차주택의 원활한 지원 관리 및 운영을 위하여 본사에 “중앙심의회”를 두고, 각 회계단위는 자체 실정에 맞게 “자체심의위원회”를 운영하도록 하고 있으며, 자체심의위원회는 임차대상 부동산에 선순위 권리제한이 있거나 동 지침에서 규정된 제한범위를 초과하는 경우에 한하여 각 부서의 요청으로 입주대상자 선정, 승계, 퇴거에 관한 사항, 사택의 임대차계약 연장 등 사택의 관리 및 운영사항 등을 심의하도록 정하고 있습니다.

또한, 동 지침 제10조에 따르면 지원규모는 [표 3]에서 정하는 기준을 초과할 수 없으며, 그 지원한도액이 초과 할 때에는 입주자가 부담하나, 공단 목적사업 수행 상 지장을 초래할 경우에는 중앙심의위원회 의결 및 이사장의 승인을 얻어 예산 범위 내에서 그 지원액을 증가 하도록 명시하고 있습니다.

[표 3] 지원규모 및 한도액

구 분		지원한도액	
		“갑”지(서울·수도권)	“을”지(기타지역)
임·직원	이사장	3억7천만 원 이내	2억2천만 원 이내
	임원(병원장)	2억8천만 원 이내	2억1천만 원 이내
	1급(진료본부(실)장)	2억3천만 원 이내	1억5천만 원 이내
	2급이하(진료과장)	1억3천만 원 이내	1억1천만 원 이내
	2인이상(공동입주)	1인당 8천만 원 이내	1인당 7천만 원 이내
공중보건의		-	1인당 1억1천만 원 이내

따라서, ★★보훈병원에서는 연고지 이외의 지역에 신규채용 또는 전보된 직원 중 ★★지역에 본인 및 배우자 명의의 주택이 없는 직원에게 임차주택을 지원하여야 하며, 「임차주택 지원 및 관리지침」에서 규정된 제한범위를 초과하는 경우에는 자체심의위원회를 개최하여 심의 후 결정하여야 하고, 지원 한도액을 초과하여 지원하고자 할 경우에는 중앙심의위원회 의결 및 이사장의 승인을 얻어 지원하여야 합니다.

그런데, ★★보훈병원 임차주택 지원현황을 확인한 결과, [표 4]와 같이 임○○과 안○○이 공동입주(18. 4. 2.)하여 1억 4천만 원을 지원하여야 하나, 2억 원을 지원하여 **,***천 원을 과다 지원하는 등 총 ***,***천 원을 과다 지원하였으며, 지원 한도액을 초과하여 지원할 경우 중앙심의위원회 의결 및 이사장 승인을 득해야 함에도 중앙심의위원회 의결 및 이사장 승인 없이 임차주택 지원금을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 4] 임차주택 과다지급 현황

(단위 : 천 원)

입주자	계약일	지원한도액(A)	지원금액(B)	과다지급액(B-A)	비고
임○○, 안○○(공동입주)	2018. 4. 2.	***,***	***,***	**,***	
이○○, 최○○(공동입주)	2018. 4.14.	***,***	***,***	**,***	
계		***,***	***,***	**,***	

나. 임차보증금 권리보전에 관한 사항

공단 「복리후생규정」 제11조 및 「임차주택 지원 및 관리지침」 제4조의2에 따르면 별도의 소유권 보전등기가 경료된 부동산을 임차대상으로 하여야 하며, 각 가구별로 별도 소유권 보전등기가 경료되지 아니한 원룸 등 다가구주택은 임차대상으로 할 수 없음을 원칙으로 하고, “시가 감정액”의 70% 한도로 임차계약을 추진하여야 하며 “시가 감정액”은 국민은행 발표 부동산 시세 또는 이에 준하는 공인된 부동산 정보업체 시세의 평균가격을 기준으로 할 수 있다고 명시하고 있습니다.

또한, 임차주택을 관리하는 직원들은 임차보증금 권리보전을 위하여 공인중개사를 통하여 전세계약을 체결하고 법무사에게 의뢰하여 전세권을 설정하고 있습니다.

따라서, 임차주택 관리자는 별도의 소유권 보전등기가 경료된 부동산을 임차하여야 하며, “시가 감정액”의 70% 한도로 임차계약을 체결하고 전세권을 설정하는 등 임차보증금 관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데, ★★보훈병원 임차주택 지원금 관리 현황을 확인한 결과, 최초 임차당시(‘10.01.29.) 전세권을 설정하여 임차보증금 권리를 보전하였으나, [표 2]와 같이 1차가 ‘16.12.10.부터 공실로 운영 중에 있으나, 감사일 현재(‘18.9.18.)까지 전세금(**,***천 원)을 회수하지 않고 있는 사실이 있습니다.

더불어, 주택보증공사 등에서는 세입자가 전세 계약이 끝났는데도 임대인으로 부터 전세보증금을 돌려받지 못하는 경우 주택보증공사 등에서 전세보증금을 지급하는 **전세보증금 반환보증¹⁾ 제도를** 운영 중에 있으나, 공단에서는 전세보증금 반환보증 제도를 운영하지 않고 있는 사실이 있습니다.

1) 전세보증금 반환보증보험 : 주택보증공사 및 서울보증보험 등에서 운영하는 제도로 보증보험 가입 시 임대인의 동기가 필요 없으며, 보증료(보증금액×보증료(법인 0.205%)×보증기간에 해당하는 일수/365) 또한 전세권 설정 시 법무사에게 지급하는 비용보다 저렴하고 보증금 반환의 의무가 임대인 개인에서 주택보증공사 및 서울보증보험 등 법인으로 되어 추후 전세보증금 회수가 편리한 제도

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- “가”항과 관련하여, 「임차주택 지원 및 관리지침」에서 정하는 임차주택지원 한도액을 초과하여 지원하고자 할 경우에는 중앙심의위원회 의결 및 이사장의 승인을 얻어 지원하시기 바라며,(권고)
- “나”항과 관련하여, 2016.12.10.부터 현재까지 공실로 운영 중인 임차주택 (★★광역시 사상구)에 대해서 경매 등 회수 방안을 마련하여 임차보증금 **,***천 원을 회수조치하시기 바랍니다.(시정)

○ 관리이사는

- 주택보증공사 등에서 운영 중인 전세보증금 반환보증 제도를 도입하는 등 임차보증금을 적기에 회수 할 수 있는 방안을 마련하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)